TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

A Tiempo Logística — Plataforma SaaS de logística de última milla para comercio electrónico

Estos Términos y Condiciones (los «Términos») regulan la suscripción y el uso de A Tiempo Logística (la «Plataforma»), software como servicio de CDH Maker para la gestión de operaciones de última milla: rastreo de guías, centro de distribución (CEDI), rutas, recaudo contraentrega y trazabilidad punta a punta. Al firmar una Orden de Servicio, aceptarlos electrónicamente o usar la Plataforma, el Cliente los acepta en su totalidad, conforme a la Ley 527 de 1999.

1. Identificación del prestador

Prestador	Henry Taborda, quien opera bajo la marca CDH Maker («CDH Maker») C.C./NIT: _____ documento o NIT
Domicilio	Medellín, Antioquia, Colombia · _____ dirección de notificaciones
Contacto	cdhmaker@gmail.com · Tel./WhatsApp: _____ teléfono
Plataforma	_____ URL oficial (hoy atiempo-logistica.vercel.app)

2. Definiciones

- **Cliente:** el operador logístico, empresa de mensajería o comercio electrónico que suscribe la Plataforma para gestionar sus envíos.
- **Usuarios autorizados:** el personal del Cliente (administradores, operarios de CEDI, mensajeros o conductores) y, cuando el Cliente lo habilite, sus comercios aliados.
- **Remitentes y destinatarios:** las personas que envían o reciben paquetes gestionados por el Cliente.
- **Datos del Cliente:** toda la información registrada en la Plataforma por el Cliente o sus Usuarios autorizados, incluidos guías, direcciones, rutas, evidencias de entrega y registros de recaudo.

3. Naturaleza del servicio

> CDH Maker presta únicamente un servicio de software. **No presta servicios de mensajería, transporte de mercancías ni postales**, no custodia paquetes y **no recauda, administra ni transfiere dinero**. El servicio logístico y el recaudo contraentrega los presta el Cliente bajo su exclusiva responsabilidad, incluida la obtención de las habilitaciones que le exija la ley (por ejemplo, la Ley 1369 de 2009 para servicios postales y de mensajería expresa, o las normas de transporte de carga). La Plataforma solo registra la información que el Cliente y sus usuarios ingresan.

4. Descripción del servicio

Según el plan contratado, la Plataforma permite crear y rastrear guías, gestionar la recepción y despacho en el CEDI, asignar y optimizar rutas, registrar evidencias de entrega, controlar el recaudo contraentrega y consultar indicadores. Incluye una página pública de rastreo en la que, con el número de guía, se muestra el estado del envío con la mínima información personal necesaria. Cada Cliente opera en un espacio separado de los demás.

5. Suscripción, pagos y suspensión

1. El Cliente pagará la tarifa de la Orden de Servicio: _____ (valor, periodicidad y modalidad (por plan o por guía)), por anticipado y dentro de los _____ (ej. 10) días calendario siguientes a la factura, más los impuestos aplicables.
2. La tarifa podrá reajustarse una vez al año, con aviso escrito de al menos treinta (30) días calendario.
3. Las sumas vencidas causan intereses moratorios a la tasa máxima legal (artículo 884 del Código de Comercio). Si la mora supera _____ (ej. 15) días, CDH Maker enviará un aviso escrito y, si el pago no se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, podrá suspender el acceso. Durante la suspensión los datos se conservan íntegros y la página pública de rastreo de las guías ya creadas podrá seguir disponible para no afectar a los destinatarios. El servicio se restablece dentro del día hábil siguiente al pago.
4. Si la suspensión supera _____ (ej. 60) días calendario, CDH Maker podrá terminar la suscripción, aplicando el numeral 10.

6. Disponibilidad y soporte

CDH Maker procurará una disponibilidad mensual de la Plataforma de al menos _____ (ej. 99,5 %), excluidos los mantenimientos avisados con cuarenta y ocho (48) horas de antelación, las fallas de conectividad del Cliente y las de proveedores de infraestructura ajenas a su control. El soporte se presta por correo y WhatsApp en horario de _____ (ej. lunes a sábado, 7:00 a 19:00). Las condiciones específicas, si se pactan, constarán en un acuerdo de nivel de servicio.

7. Obligaciones del Cliente

1. Contar con las habilitaciones, permisos y pólizas que exija su actividad logística, y responder por la entrega, el estado de los paquetes, el recaudo y su liquidación a los comercios.
2. Obtener de remitentes, destinatarios y de su propio personal las autorizaciones de tratamiento de datos que exige la Ley 1581 de 2012, incluido el uso de la ubicación de sus mensajeros durante la jornada.
3. Administrar las cuentas de sus usuarios y proteger sus credenciales.
4. No usar la Plataforma para gestionar envíos de mercancías ilícitas, ni registrar información falsa.
5. Pagar oportunamente las tarifas.

8. Propiedad de los datos y de la Plataforma

Los Datos del Cliente son de su propiedad exclusiva. CDH Maker los trata solo para prestar el servicio, como Encargado del Tratamiento de los datos personales que contienen, en los términos

de la Política de Tratamiento de Datos de A Tiempo Logística (CDH-ATL-PTD) y del contrato de transmisión de datos que suscriban las partes conforme al artículo 25 del Decreto 1377 de 2013. CDH Maker no los vende, cede ni usa con fines propios, salvo estadísticas técnicas agregadas y anonimizadas que no identifiquen al Cliente ni a ninguna persona.

El software, el diseño, la marca A Tiempo Logística y la documentación son de propiedad de CDH Maker, protegidos por la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993. El Cliente recibe una licencia de uso no exclusiva e intransferible durante la suscripción.

9. Confidencialidad

Las partes guardarán reserva sobre la información de la otra a la que accedan con ocasión del servicio, durante la vigencia y por _____ años después, salvo orden de autoridad competente.
ej. 3

10. Duración, terminación y exportación de datos

1. La suscripción dura el plazo de la Orden de Servicio y se renueva automáticamente, salvo aviso de no renovación con treinta (30) días calendario de antelación.
2. Cualquiera de las partes puede terminarla por incumplimiento grave de la otra no subsanado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al requerimiento.
3. Durante la vigencia y dentro de los _____ días calendario siguientes a la terminación, el Cliente podrá exportar sus guías, historiales, evidencias de entrega y registros de recaudo en formatos estándar (CSV, XLSX o JSON, y archivos originales), sin costo adicional.
ej. 30
4. Vencido ese plazo, CDH Maker suprimirá de forma segura los datos dentro de los _____ días siguientes, y de las copias de respaldo al cumplirse su ciclo de rotación, salvo deber legal de conservación, y certificará la supresión si el Cliente lo pide.
ej. 30

11. Limitación de responsabilidad

CDH Maker no responde por pérdidas, daños, retrasos o faltantes de paquetes, por diferencias en el recaudo, ni por las relaciones entre el Cliente, sus mensajeros, comercios y destinatarios. En la medida permitida por la ley, la responsabilidad total de CDH Maker se limita al valor pagado por el Cliente en los doce (12) meses anteriores al hecho, con exclusión del lucro cesante y los daños indirectos, salvo dolo o culpa grave.

12. Modificaciones, ley aplicable y controversias

Las modificaciones a estos Términos se avisarán con treinta (30) días calendario de antelación; si son desfavorables, el Cliente podrá terminar sin penalidad antes de su entrada en vigor. Estos Términos se rigen por la ley colombiana. Las controversias se resolverán por arreglo directo durante treinta (30) días; en su defecto, mediante conciliación en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y, finalmente, ante los jueces de Medellín.

13. Vigencia

Versión 1.0, vigente a partir del _____.
dd/mm/aaaa